

1526994-54.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" -

Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526994-54.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526994-54.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação
de Prisão em Flagrante - 2302196/2021 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 21234985 - 16º

D.P. VILA CLEMENTINO, 2302196 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL PINTO VALERIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

GABRIEL PINTO VALÉRIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 33, caput, e 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 05 de novembro de 2021, por volta de 14h30min, na Rua Padre Arnaldo Pereira, altura do nº 32, Campo Belo, nesta capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios com a adolescente Ana Gabriella Oliveira Ramos, menor com 17 anos, trazia consigo para fins de tráfico 803,5 gramas de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, o acusado e a menor, no dia dos fatos, estavam em uma motocicleta conduzida pelo réu, estando a menor na garupa. Esta levava uma bolsa junto ao corpo, que tentou esconder quando notou a aproximação de uma viatura policial, o que motivou a abordagem dos agentes policiais. Então, foi localizada, na bolsa portada pela menor, uma porção de "maconha". O acusado admitiu que iria

receber R\$350,00 para transportar o entorpecente até a cidade de Carapicuíba com a menor.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva.

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2021 (fls. 149/152).

Laudo de exame químico-toxicológico a fls. 213/215.

O réu foi citado, apresentou resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual foram ouvidas testemunhas e, após o réu foi interrogado.

Foi dado cumprimento do disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a condenação do réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor, por seu turno, postulou o reconhecimento da confissão e a aplicação do redutor especial, a fixação de regime inicial aberto e substituição por penas alternativas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As substâncias apreendidas (fls. 07/08) foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para "Cannabis sativa L", listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 213/215), corroborando o auto de constatação de fls. 60/62. Provada, portanto, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

A autoria do crime pelo réu, outrossim, restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos.

Na fase inquisitiva, o acusado confessou a prática do delito (fls. 17).

Em Juízo, o acusado disse que a droga era para ele e mais três amigos. A menor é irmã de esposa, não sabia quantos anos ela. Estava na Rua 25 de Março, comprou a droga no Jabaquara, era para seu uso. Pagou R\$700,00 por 800 gramas de droga. Iria usar junto com três amigos. Recebeu na bolsa rosa, sua cunhada já estava com ele, não sabe por que os policiais dizem que ele que se assustou, e não sua cunhada. Nunca foi processado. Fuma de 12 a 17 porções de "maconha" por dia. Não conhecia os policiais antes dos fatos e nada tem contra eles.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Policial Militar Helton Ulloffe de Moura Souza, reconhecendo o réu em audiência, afirmou que estavam em patrulhamento quando viram o acusado e a moça na motocicleta, e entre eles havia uma bolsa rosa que a menor apertava muito. Eles mostraram nervosismo quando os viram. Na abordagem, o acusado disse que estava transportando drogas da comunidade Beira Rio até Carapicuíba. A menor disse que iria ganhar cerca de R\$150,00 para ajudar no transporte das drogas. Ela disse ser menor de idade. A droga era cerca de 800 gramas, de "maconha". Ele tinha R\$130,00 em espécie.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu colega de farda, o Policial Militar Leonardo Oliveira de Souza, que também reconheceu o acusado. Acrescentou que os abordaram porque a menor apertou a bolsa quando viu os policiais. As drogas estavam na bolsa, era uma porção única, um volume grande, um saco só.

As palavras dos agentes policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que

partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é grande e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidos, um total de 803,5 gramas "Cannabis sativa L", sendo capazes de produzir mais de 2869 cigarros de "maconha", e assim, suficientes para o comprometimento de um número IMENSO de usuários.

Logo, tudo nestes autos revela que o réu trazia consigo, juntamente com a adolescente, as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...)"(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)"(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, assim, a condenação do réu nos termos da denúncia, por infração aos arts. 33, caput, e 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O réu é tecnicamente primário (fls. 73 e 119/121).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem consideradas, não tendo o réu confessado o crime, afirmando que iria usar as drogas com amigos.

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 1/3, considerando que o acusado é primário, mas estava na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, totalizando três anos e quatro meses de reclusão e 333 dias-multa.

Ademais, pela causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Tóxicos, vez que a prática delitativa envolveu um adolescente, exaspero a pena em 1/6, totalizando quatro anos,

seis meses e treze dias de reclusão e pagamento de 453 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu GABRIEL PINTO VALÉRIO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de quatro anos, seis meses e treze dias de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 453 dias-multa, com unidade no mínimo legal. O réu não faz jus a qualquer benefício, dadas as penas aplicadas e a hediondez do delito pelo qual foi condenado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: “(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial” (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Em atenção ao disposto no §2º, 'b', do art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Não reputando mais presentes os requisitos do art. 312 do CPP, DEFIRO o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; intime-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa imposta (se o caso); e oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.
São Paulo, 10 de janeiro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA